

वस्तु वनिमिय बजार सम्बन्धी ऐन २०७४

English title: Commodity Exchange Market Act, 2017

वस्तु वनिमिय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति । २०७४ । ५ । ११ । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । २ । वस्तु वनिमिय बजारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: वस्तु वनिमिय बजारको विकास तथा सञ्चालन, लगानीकर्ताको संरक्षण, वस्तुको कारोबार, राफसाफ तथा फस्र्यौट र वेयर हाउस सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसायलाई नयिमन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वस्तु वनिमिय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अदालत" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतको वाणजिय इजलाश सम्झनु पर्छ । (ख) "अध्यक्ष" भन्नाले बोर्डको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) "अनुमतपित्र" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको अनुमतपित्र सम्झनु पर्छ । (घ) "कारोबार" भन्नाले वस्तु वनिमिय बजारमा हुने वस्तु करारको खरिद, बिक्री, राफसाफ तथा फस्र्यौट, हस्तान्तरण र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्झनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) "बोर्ड" भन्नाले धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धतिपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ । (छ) "राफसाफ तथा फस्र्यौट (क्लियरिङ्ग एण्ड सेटलमेन्ट) व्यवसाय" भन्नाले दफा २६ बमोजिम राफसाफ तथा फस्र्यौट सम्बन्धी कारोबार सम्झनु पर्छ । (ज) "राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायी (क्लियरिङ्ग हाउस)" भन्नाले राफसाफ तथा फस्र्यौट सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने अनुमतपित्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (झ) "लगानीकर्ता" भन्नाले वस्तु वनिमिय बजारमा वस्तु करार मार्फत वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले वस्तु बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ञ) "वस्तु (कमोडिटी)" भन्नाले वस्तु वनिमिय बजारमा वस्तु करार मार्फत कारोबार हुन सक्ने तोकिए बमोजिमको वस्तु सम्झनु पर्छ । (ट) "वस्तु वनिमिय बजार" भन्नाले दफा ५ बमोजिम अनुमतपित्र प्राप्त संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । (ठ) "वस्तु कारोबार व्यवसाय" भन्नाले दफा १९ को उपधारा (१) बमोजिमको वस्तु कारोबार सम्बन्धी व्यवसाय सम्झनु पर्छ । (ड) "वस्तु कारोबार व्यवसायी" भन्नाले वस्तु कारोबार व्यवसाय गर्न अनुमतपित्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (ढ) "वस्तु करार (डेरिभिभि)" भन्नाले खरिदकर्ता तथा बकिरेताबीच कम्तीमा तीस दनि पछि वस्तु खरिद वा बिक्री गर्ने गरी वस्तुको मूल्य, परिमाण, गुणस्तर तथा हस्तान्तरण मिति उल्लेख गरी भएको वस्तु करार सम्झनु पर्छ । (ण) "वेयर हाउस" भन्नाले वेयर हाउस सञ्चालन गर्न अनुमतपित्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (त) "संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । (थ) "संगठित संस्था" भन्नाले प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम संस्थापना भएको पब्लिक कम्पनी वा धतिपत्र बजार मार्फत धतिपत्रको सार्वजनिक नष्काशन गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद-२ । अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था । ३. अनुमतपित्र प्राप्त नगरी कारोबार गर्न नहुने: यस ऐन बमोजिम अनुमतपित्र प्राप्त नगरी कसैले पन दिहायको व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हुँदैन: - । (क) वस्तु वनिमिय बजार, । (ख) वस्तु कारोबार व्यवसाय, । (ग) राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसाय, वा । (घ) वेयर हाउस । ४. अनुमतपित्र प्राप्त गर्न नविदन दनि पर्ने: (१) वस्तु वनिमिय बजार सञ्चालन गर्न चाहने संगठित संस्थाले वस्तु वनिमिय बजार सञ्चालनको लागि अनुमतपित्र प्राप्त गर्न तोकिए बमोजिमको विवरण, कागजात तथा नविदन शुल्कसहित बोर्ड समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा नविदन दनि पर्नेछ । (२) वस्तु कारोबार, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले वस्तु कारोबार, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालनको लागि अनुमतपित्र प्राप्त गर्न तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात तथा नविदन शुल्कसहित बोर्ड समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा नविदन दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नविदन दनि संगठित संस्था वा संस्थाको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५. अनुमतपित्र दनि सक्ने: (१) दफा ४ बमोजिम प्राप्त नविदन र कागजातको अध्ययन गर्दा लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको हित हुने कुरामा बोर्ड सन्तुष्ट भएमा वस्तु वनिमिय बजारको हकमा एकसय बीस दनिभित्र र वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालनको हकमा नब्बे दनिभित्र बोर्डले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लई नविदकलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अनुमतपित्र दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको नविदन र कागजातको अध्ययन गर्दा नविदकसँग थप विवरण वा कागजात माग गर्नुपर्ने वा पेश भएको विवरण वा कागजातका सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नु पर्ने देखिएमा बोर्डले त्यस्तो विवरण वा कागजात माग गर्न वा पेश भएको विवरण वा कागजातका सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्न बढीमा तीस दनिको अवधितोकी आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित नविदकले त्यस्तो आदेश बमोजिम विवरण वा कागजात पेश गर्ने वा पेश भएको विवरण वा कागजातमा थप स्पष्ट गर्नु पर्नेछ । ६. अनुमतपित्र दनि इन्कार गर्न सक्ने: दफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले मुलुकको अर्थतन्त्र, औद्योगिक व्यवसायको विकास,

वस्तु कारोबारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हति संरक्षणको दृष्टिकोणले उपयुक्त नदेखिएमा अनुमतपित्र दनि इन्कार गर्न सक्नेछ र त्यसरी इन्कार गर्नुको आधार र कारण उल्लेख गरी यथाशीघ्र लिखित जानकारी नविदकलाई दनि पर्नेछ । ७. शर्तहरू तोक्न सक्ने: अनुमतपित्र प्रदान गर्दा बोर्डले आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तहरूको पालना गर्नु अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ८. अनुमतपित्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अनुमतपित्रको अवधि तीन वर्ष बहाल रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्रको अवधिसमाप्त हुनु भन्दा नबढे दनि अगावै अनुमतपित्र नवीकरणका लागि तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहित बोर्ड समक्ष तोकिए बमोजमिको ढाँचामा नविदन दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतपित्रको अवधिसमाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा तीस दनि अगावै अनुमतपित्र नवीकरणका लागि लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर सहित बोर्ड समक्ष तोकिए बमोजमिको ढाँचामा नविदन दनि सकिनेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि नवीकरणका लागि नविदन प्राप्त भएमा बोर्डले नविदन प्राप्त भएको तीस दनिभित्र नवीकरण गरी त्यसको जानकारी अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई दनि पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि अनुमतपित्र नवीकरण नभई अनुमतपित्रको अवधिसमाप्त भएमा त्यस्तो संस्थाको अनुमतपित्र दफा ३५ को उपधारा (१) बमोजमि खारेज हुनेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्धितलाई यथाशीघ्र दनि पर्नेछ । ९. पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले अनुमतपित्र प्राप्त गरेको मितिले एकसय असी दनिभित्र अनुमतपित्र बमोजमिको व्यवसाय सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजमिको पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर वेयर हाउस सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बोर्डले तोके बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसकी थप अवधि माग गरेमा बोर्डले बढीमा नबढे दनिसम्म थप गरिदिन सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि पूर्वाधार व्यवस्था नगरी अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने छैन । (४) उपदफा (२) बमोजमि थपिएको म्यादभित्र पनै पूर्वाधार व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो संस्थाको अनुमतपित्र दफा ३५ को उपदफा (१) बमोजमि खारेज हुनेछ । १०. न्यूनतम चुक्ता पूँजी र आर्थिक स्रोत कायम गरेको हुनु पर्ने: (१) वस्तु वनिमिय बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पचास करोड रुपैयाँमा नघट्ने गरी बोर्डले समय समयमा तोकदिए बमोजमि हुनु पर्नेछ । (२) वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालन गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-३ । वस्तु वनिमिय बजार । ११. बोर्डको पूर्व स्वीकृतिलेनु पर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वस्तु वनिमिय बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्नु अघि बोर्डको पूर्व स्वीकृतिलेनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वस्तु वनिमिय बजारमा कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक सहित बढीमा सात जना सञ्चालक रहनेछन् । (२) सञ्चालकको योग्यता देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा कानून विषयमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको, । (ख) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा गरेको, र ।

(ग) तोकिए बमोजमिको अयोग्यता नरहेको । (३) सञ्चालकको नयुक्त गिरदा सम्भव भएसम्म उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित फरक फरक वधिको प्रतनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (४) स्वतन्त्र सञ्चालकको नयुक्त गिरने प्रयोजनको लागि वस्तु वनिमिय बजारले रकित स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्याको तेब्बर संख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवारको नामावली सफारिश गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि पेश भएका सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्येबाट उपयुक्त उम्मेदवारलाई बोर्डले स्वतन्त्र सञ्चालक नयुक्त गर्नेछ । १३. वस्तु वनिमिय बजारको शेयर सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले पनै वस्तु वनिमिय बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लिन सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी पूँजी, सीप तथा प्रवधिको प्रयोग गरी वस्तु वनिमिय बजार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि रणनीतिक साझेदारको रुपमा विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजीको बढीमा एकाउन्न प्रतिशतसम्म शेयर लिन सक्नेछ । (३) वस्तु वनिमिय बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको रणनीतिक साझेदार तथा शेयर खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. वस्तु वनिमिय बजारको शेयर लिन नसक्ने अवस्था: (१) देहायको व्यक्ती वा संस्थाले वस्तु वनिमिय बजारको शेयर खरिद गर्न सक्ने छैन:- । (क) दामासाही सम्बन्धी कारबाहीमा परेको बाह्र वर्ष अवधि व्यतित नभएको, । (ख) अर्को वस्तु वनिमिय बजारको शेयरधनी रहेको, । (ग) प्रचलित कानून बमोजमि करार गर्न अयोग्य रहेको, । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि कालो सूचीमा रहेको वा त्यस्तो सूचीबाट हटेको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको, । (ङ) प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अभियोगमा अदालतको अन्तमि फैसलाबाट कसूरदार ठहर भएको, । (च) सरकारी रकम तर्नि बाँकी भएको, । (छ) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, । (ज) तोकिए बमोजमिको अन्य अवस्थामा रहेको । (२) उपदफा (१) बमोजमि शेयर खरिद गर्न नसक्ने व्यक्ती वा संस्थाले कुनै कसिमिले शेयर प्राप्त गरेमा वा शेयर खरिद गरिसकेपछि उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था उत्पन्न भएमा पैंतीस दनिभित्र त्यस्तो शेयर अरु कसैलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधिभित्र शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण नगरेमा बोर्डले त्यस्तो

शेयर जफत गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि जफत गरेको शेयर बोर्डले तोकिए बमोजमि बकिरी गर्नेछ । १५. वस्तु वनिमिय बजारको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त वस्तु वनिमिय बजारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) लगानीकर्तालाई एकै ठाउँमा नरिन्तर रुपमा वस्तु करार मार्फत वस्तुको खरिद, बकिरी वा वनिमिय गर्ने बजार, स्थान वा सुविधा उपलब्ध गराउने, । (ख) वस्तु कारोबार व्यवसायीलाई सदस्यता प्रदान गर्ने, ।

(ग) वस्तु कारोबारको लागिवस्तुको सूचीकरण गर्ने वा गराउने, । (घ) वस्तु कारोबारलाई पारदर्शी, स्वच्छ र नियमिति रुपमा सञ्चालन गर्ने वा गराउने, । (ङ) वस्तु कारोबार व्यवसायीको काम कारबाहीको अनुगमन र सुपरविक्षण गर्ने वा गराउने, । (च) वस्तु वनिमिय बजारको कारोबार प्रणाली (ट्रेडिङ सिस्टम) लाई संरक्षण गर्न वा त्यसको सम्भावति जोखमि न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, । (छ) बोर्डले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । १६. वस्तु वा कारोबारको सीमा निर्धारण गर्न सक्ने: (१) एक पटकमा कारोबार गर्न सकिने वस्तुको सीमा बोर्डले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) वस्तुको सीमा निर्धारण गर्दा त्यस्तो वस्तु वा कारोबारको कसिमिको आधारमा छुट्टाछुट्टै गर्न सकिनेछ । (३) प्राकृतिक व्यक्ती वा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउने वस्तुको सीमा तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. लगानीकर्ता संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने: (१) वस्तु वनिमिय बजारले लगानीकर्तालाई हुन सक्ने सम्भावति प्रणालीगत जोखमि (सिस्टमिक रिस्क) बाट सुरक्षित गर्न लगानीकर्ता संरक्षण कोषको स्थापना गर्नु पर्नेछ । (२) लगानीकर्ता संरक्षण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. वस्तु वनिमिय बजारको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था: वस्तु वनिमिय बजारको सञ्चालक समितिले प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न देहायको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्ति गर्नेछ:- । (क) अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा कानून विषयमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको कार्य अनुभव भएको, । (ख) तोकिए बमोजमिको अयोग्यता नरहेको । परिच्छेद-४ । वस्तु कारोबार व्यवसाय । १९. वस्तु कारोबार व्यवसायीले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवसाय: (१) वस्तु कारोबार व्यवसायीले देहायको व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछ:- । (क) बजार निर्माण व्यवसाय, । (ख) लगानी व्यवस्थापन व्यवसाय, । (ग) लगानी परामर्शदाता व्यवसाय, । (घ) वस्तु संरक्षक (कस्टोडियन) सेवा व्यवसाय, । (ङ) वस्तु कारोबार दलाली व्यवसाय, । (च) वस्तु कारोबार व्यापार व्यवसाय, । (छ) तोकिए बमोजमिको अन्य वस्तु कारोबार व्यवसाय । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागिवस्तु कारोबार व्यवसायीलाई देहाय बमोजमि वर्गीकरण गर्न सकिनेछ:- । (क) बजार निर्माता, । (ख) लगानी व्यवस्थापक, । (ग) लगानी परामर्शदाता, । (घ) संरक्षक (कस्टोडियन), । (ङ) वस्तु कारोबार दलाल, । (च) वस्तु कारोबार व्यापारी, । (छ) तोकिए बमोजमिको अन्य वस्तु कारोबार व्यवसायी । (३) वस्तु कारोबार व्यवसाय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. वस्तु कारोबार व्यवसायीले सदस्यता लनु पर्ने: (१) वस्तु कारोबार व्यवसाय सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजमिको वस्तु कारोबार व्यवसायीले वस्तु वनिमिय बजारको सदस्यता लनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि सदस्यता प्राप्त गर्ने कार्यवधि, सदस्यता तथा अन्य व्यवस्था सम्बन्धित वस्तु वनिमिय बजारको वनिमियमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । २१. शेयरधनी तथा स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै एक वस्तु कारोबार व्यवसायीको शेयरधनी वा नजिको एकासगोलको परिवारको सदस्यले अर्को वस्तु कारोबार व्यवसायीको शेयर लनि पाउने छैन । (२) वस्तु कारोबार व्यवसायीको शेयर वा त्यसको स्वामित्व, बकिरी वा हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. समझौता गर्नु पर्ने: वस्तु कारोबार व्यवसायीले लगानीकर्तासँग कारोबार गर्नु अघि तोकिए बमोजमि समझौता गर्नु पर्नेछ । २३. अभिलेख राख्नु पर्ने: (१) वस्तु कारोबार व्यवसायीले कारोबार गर्नु अघिलगानीकर्ताको वास्तविक रुपमा परिचय खुल्ने कागजात वा विवरण लनु पर्नेछ । (२) वस्तु कारोबार व्यवसायीले लगानीकर्ताको परिचय खुल्ने कागजात वा विवरण, कारोबारसँग सम्बन्धित रकम लेनदेन सम्बन्धी विवरण वा तोकिए बमोजमिका अन्य कार्यको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । २४. बीमा गराउनु पर्ने: वस्तु कारोबार व्यवसायीले बोर्डले तोकेको वस्तु कारोबार व्यवसायको बीमा गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसाय । २५. राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसायी नियुक्त गर्नु पर्ने: (१) वस्तु वनिमिय बजारले राफसाफ तथा फस्यौट सम्बन्धी कार्यको लागिराफसाफ तथा फस्यौट व्यवसायी नियुक्त गर्नु पर्नेछ । (२) राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसायी नियुक्त गर्दा वस्तु वनिमिय बजारले राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसायीसँग तोकिए बमोजमि समझौता गर्नु पर्नेछ र समझौताको एक प्रतिवस्तु वनिमिय बजारले त्यस्तो समझौता गरेको पन्ध्र दिनभित्र बोर्डसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसायीको नियुक्ति तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २६. राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसायीले गर्ने कारोबार: (१) राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसायीले वस्तु वनिमिय बजारमा वस्तु करार बमोजमि खरिद वा बकिरी भएको कारोबारलाई राफसाफ तथा फस्यौट गर्नु पर्नेछ । (२) राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसायीले गर्ने राफसाफ तथा फस्यौट सम्बन्धी अन्य कारोबार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-६ । वेयर हाउस । २७. वेयर हाउस तोक्न सक्ने: (१) दफा २८ बमोजमिको कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागिवस्तु वनिमिय बजारले दफा ५ बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई वेयर हाउस तोक्न सक्नेछ । (२) वेयर हाउस तोक्दा वस्तु वनिमिय बजारले वेयर

हाउससँग तोकिए बमोजमि सम्झौता गर्नु परनेछ र सम्झौताको एक प्रतविस्तु वनिमिय बजारले त्यस्तो सम्झौता गरेको पन्ध्र दिनभित्र बोर्डसमक्ष पेश गर्नु परनेछ । (३) वस्तु वनिमिय बजारले वेयर हाउस तोकने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २८. वेयर हाउसले गर्न सक्ने कारोबार: (१) वेयर हाउसले देहायका कारोबार गर्न सक्नेछ:- । (क) वस्तु वनिमिय बजारमा हुने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तुको भण्डारण गर्ने वा तत्सम्बन्धी नसिसा जारी गर्ने, ।

(ख) खण्ड (क) बमोजमि भण्डारण भएका वस्तुको संरक्षण तथा त्यस्तो वस्तुको कारोबार पश्चात हस्तान्तरण गर्ने । (२) वेयर हाउसको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार । २९. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) वस्तु वनिमिय बजार तथा वस्तु कारोबारको विकाससँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ख) वस्तु वनिमिय बजारको विकासको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तथा नीति स्वीकृत गर्ने, । (ग) वस्तु वनिमिय बजार सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, । (घ) वस्तु वनिमिय बजारमा कारोबार गर्न सक्ने वस्तु तथा वस्तु करारको दरता गर्ने, । (ङ) अवधितोकी वस्तु वनिमिय बजार बन्द गर्न वा नश्चिति अवधिका लागि अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाको कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिने, । (च) कुनै वस्तु सूचीकरण गराउन वा सूचीकरणबाट हटाउन वा कुनै कारोबार रोक्का गर्न सम्बन्धित वस्तु वनिमिय बजारलाई नर्दिशेन दिने, । (छ) वस्तु वनिमिय बजारको वदियुतीय कारोबार प्रणालीमा कुनै समस्या देखिएमा वा सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा त्यस्तो सुधार नगरेसम्मका लागि कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिने, । (ज) बोर्डमा दरता भएको वस्तु तथा वस्तु करारको खरिद, बिक्री, हस्तान्तरणलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, । (झ) अनुमतपत्र प्राप्त संस्था तथा कारोबारमा संलग्न पक्षको काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने, । (ञ) अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाको वनिमिय स्वीकृत गर्ने, । (ट) लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित अनुमतपत्र प्राप्त संस्थालाई वनिमियमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नर्दिशेन दिने, । (ठ) वस्तु वा वस्तु करार सम्बन्धी विषयमा सुपरवेक्षण तथा नियमन गर्न अन्य नियमनकारी निकायसँग समन्वय गर्ने, । (ड) अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्न आवश्यक नर्दिशेन दिने, । (ढ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । ३०. बोर्डले आदेश वा नर्दिशेन दिने सक्ने: (१) बोर्डले वस्तु वनिमिय बजार र कारोबारको स्थिति तथा लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अनुमतपत्र प्राप्त संस्था वा कारोबारसँग सम्बन्धित पक्षलाई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनिमिय बमोजमि कुनै काम गर्न वा नगर्न आवश्यक आदेश वा नर्दिशेन दिने सक्नेछ । (२) अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनिमिय वा सो अन्तर्गत बोर्डले दिएको आदेश वा नर्दिशेन उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धित अनुमतपत्र प्राप्त संस्थालाई आदेश दिने सक्नेछ ।

(३) दफा ३२ बमोजमि पेश भएको नरीक्षण वा सुपरवेक्षण प्रतविदनको आधारमा बोर्डले अनुमतपत्र प्राप्त संस्था वा कारोबारसँग सम्बन्धित पक्ष वा सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारीलाई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनिमिय बमोजमि कुनै काम गर्न वा नगर्न नर्दिशेन दिने सक्नेछ । परिच्छेद-८ । नियमन, नरीक्षण तथा सुपरवेक्षण । ३१. नियमन गर्ने अधिकार: (१) बोर्डलाई अनुमतपत्र प्राप्त संस्था र वस्तु वनिमिय बजार मार्फत हुने कारोबारसँग सम्बन्धित पक्षको नियमन गर्ने वा गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियमन गर्ने प्रयोजनको लागि बोर्डले आवश्यक देखेका विषयमा आदेश वा नर्दिशेन दिने वा सूचना वा परिपत्र जारी गर्न सक्नेछ । ३२. नरीक्षण तथा सुपरवेक्षण गर्न सक्ने: (१) बोर्डले अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाले कारोबार गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, वनिमिय वा सो अन्तर्गत जारी भएका आदेश वा नर्दिशेनको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा जुनसुकै बखत नरीक्षण तथा सुपरवेक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) बोर्डले आवश्यकता अनुसार वशिषज्ज टोली वा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई खटाई अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाको स्थलगत (अनसाइट) वा सम्बन्धित अनुमतपत्र प्राप्त संस्थामा रहेका सूचना, तथ्याङ्क, कागजात, अभिलेख तथा विवरणहरू आफू समक्ष झकिई (अफसाइट) नरीक्षण तथा सुपरवेक्षण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नरीक्षण तथा सुपरवेक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि बोर्डले आवश्यकता अनुसार वशिषज्ज टोलीको गठन गर्न सक्नेछ र वशिषज्ज टोलीले पाउने सुविधा त्यस्तो टोली गठन हुँदा बखत बोर्डले तोके बमोजमि हुनेछ । (४) अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाको नरीक्षण तथा सुपरवेक्षण गर्दा उपदफा (२) बमोजमिको वशिषज्ज टोली वा बोर्डका अधिकृत कर्मचारीले सम्बन्धित अनुमतपत्र प्राप्त । संस्थाको कारोबारसँग सम्बन्धित सूचना, तथ्याङ्क, कागजात, अभिलेख तथा विवरणको नरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न वा सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न सक्नेछ । (५) अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाको नरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको सलिसलामा नरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने वशिषज्ज टोली वा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीले आवश्यक देखेमा अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाको कारोबारसँग सम्बन्धित सूचना, तथ्याङ्क, कागजात, अभिलेख तथा विवरणमा शलिबन्दी गरी त्यसको अभिलेख राखी आफैसँग राख्न वा अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाको जमिमामा राख्न लगाउन सक्नेछ । (६) वशिषज्ज टोली वा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीले अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाको नरीक्षण वा सुपरीवेक्षणको कार्य

सम्पन्न गरेको मितिलि पन्ध्र दिनभित्र तयसको प्रतविदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (७) नरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

३३. सूचना, तथ्याङ्क तथा विवरण माग गर्न सक्ने: (१) बोर्डले अनुमतपित्र प्राप्त संस्था वा कारोबारसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कारोबार सम्बन्धी कुनै पनि सूचना, तथ्याङ्क वा विवरण माग गर्न सक्नेछ । (२) दफा ३२ बमोजमि नरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको सलिसलामा आवश्यक देखेका कुनै पनि सूचना, तथ्याङ्क वा विवरण बोर्ड वा बोर्डबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिले सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त संस्था वा व्यक्तिसँग माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि मागिएको सूचना, तथ्याङ्क वा विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त संस्था वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । ३४. अनुमतपित्र नलिम्बन गर्न सक्ने: (१) कुनै अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम विपरीत काम गरेमा वा बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा वा लगानीकर्ताको हित विपरीत काम गरेमा वा बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण पेश नगरेमा बोर्डले अवधितोकी तयसतो संस्थाको अनुमतपित्र नलिम्बन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नलिम्बनमा रहेको अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले नलिम्बनको अवधिभर कारोबार गर्न सक्ने छैन । ३५. अनुमतपित्र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डले देहायका अवस्थामा अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको अनुमतपित्र खारेज गर्नेछ:- । (क) दफा ८ बमोजमि अनुमतपित्र नवीकरण नभई अनुमतपित्रको अवधि समाप्त भएमा, । (ख) दफा ९ बमोजमि पूर्वाधारको व्यवस्था नगरेमा, । (ग) वस्तु विनियम बजार, वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालन गर्न बन्द गरेमा, । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि दामासाहीमा परेमा वा अन्य कुनै किसिमले घटित भएमा, वा । (ङ) अनुमतपित्र खारेज गरी पाउँ भनी नविदन दिएको । (२) बोर्डले देहायका अवस्थामा अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको अनुमतपित्र खारेज गर्न सक्नेछ:- । (क) अनुमतपित्रमा उल्लिखित शर्तहरु उल्लङ्घन गरेमा, । (ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमको उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) लगानीकर्ताको हित विपरीत हुने गरी वस्तु विनियम बजार, वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालन गरेमा, । (घ) बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, । (ङ) नलिम्बन भएको अवधिभित्र बोर्डले माग गरेको आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण नबुझाएमा, वा । (च) यस ऐन बमोजमि बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएमा । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र खारेज गर्नु अघि अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई सफाईको मौका दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजमि अनुमतपित्र खारेज भएको कारणबाट तयसतो अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले अनुमतपित्र खारेज हुनुभन्दा अघि गरेको काम कारबाहीबाट सृजित दायित्वमा कुनै असर पर्ने छैन ।

३६. बोर्डले कारबाही गर्न सक्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजमि बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगर्ने अनुमतपित्र प्राप्त संस्था, सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बोर्डले देहाय बमोजमिको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछ:- । (क) सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने, । (ख) सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन दिने, । (ग) कारोबारमा आंशिक वा पूर्णरूपमा प्रतबन्ध लगाउने, । (घ) बोर्डले उपलब्ध गराउने सेवा नलिम्बन गर्ने वा रोक्का राख्ने, । (ङ) नलिम्बनमा राख्न आदेश दिने, । (च) सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई तलब, भत्ता लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध नगराउन आदेश दिने, । (छ) सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने । ३७. जरबिना गर्न सक्ने: (१) दफा ५ बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त नगरी देहायको कार्य गर्नेलाई बोर्डले देहाय बमोजमि जरबिना गर्नेछ:- । (क) वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गरेमा वा वस्तु विनियम बजारको नाम प्रयोग गरेमा दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म, । (ख) राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालन गरेमा दुई लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म, । (ग) वस्तु कारोबार व्यवसाय गरेमा एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म । (२) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले दफा ९ को उपदफा (३) विपरीत कारोबार सञ्चालन गरेमा बोर्डले तयसतो संस्थालाई पचास हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरबिना गर्नेछ । (३) दफा ४८ वा ४९ बमोजमिको म्यादभित्र सूचना तथा विवरण नदिने वा प्रतविदन पेश नगर्ने अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई बोर्डले तयसतो सूचना तथा विवरण वा प्रतविदन पेश गर्ने म्याद समाप्त भएको दिनदेखि प्रतदिन एक हजार रुपैयाँका दरले जरबिना गर्नेछ । (४) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि दिएको आदेश वा निर्देशन वा तोकिएको शर्त पालना नगर्ने अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई बोर्डले एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । (५) यस ऐन बमोजमि बोर्डले नरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण वा जाँचबुझको सलिसलामा माग गरेको सूचना, तथ्याङ्क, कागजात, अभिलेख तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बोर्डले पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । (६) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजमि राख्नु पर्ने वा तयार गर्नु पर्ने वा पेश गर्नुपर्ने हिसाब कतिबा, खाता, विवरण वा यस्तै अन्य कुनै कागजात नराखे वा तयार नगर्ने अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई बोर्डले दुई लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ ।

(७) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत कार्य गरी लगानीकर्तालाई हानी नोक्सानी गरे वा गराएमा बोर्डले तयसतो अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म जरबिना गरी तयसतो हानी नोक्सानी भएको रकम समेत

लगानीकर्तालाई भराई दनि पर्नेछ । (८) दफा ६० बमोजमिको आचारसंहिता पालना नगर्ने अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई बोर्डले पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरबिना गर्नेछ । परिच्छेद-९ । कसूर र सजाय । ३८. उजुरी दनि म्यादः (१) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूरमा त्यस्तो कसूर हुन लागेको वा कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी परेको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसकिनु पर्नेछ । ३९. कसूर गरेको माननिः कसैले देहायको कार्य गरे वा गराएमा यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको माननिछः- । (क) कृत्रिम वा झुटो कारोबार वा चक्रीय कारोबार (सर्कुलर ट्रेडिङ) गरी वा गराई वा कुनै वस्तु करारको मूल्यमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले त्यस्तो करार अरूले गर्न नसक्ने गरी अस्वाभाविक अवस्थामा ठूलो परिमाणमा जम्माखोरी गरी वस्तुको मूल्य स्थिर गराएमा, बढाएमा, घटाएमा वा बारम्बार परिवर्तन गराई मूल्यमा उतार चढाव गराएमा, । (ख) कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वा वस्तु करारको खरिद वा बिक्री नहोस् भन्ने उद्देश्यले आफैले वा अरूसँग मिलाई वस्तु करारको बजारमूल्य बढाउने, घटाउने वा मूल्यस्थिर बनाई वस्तु वनिमिय बजारलाई प्रभावित पारेमा, । (ग) झुटो, भ्रामक वा गलत विवरण वा पूर्व अनुमान सम्बन्धी विवरण प्रकाशित गर्ने वा त्यस्तो विवरण दिई प्रतज्ञा गर्ने वा वस्तु वनिमिय बजारमा कुनै वस्तुको । सक्रिय रुपमा कारोबार भइरहेको छ भन्ने देखाउनका लागि मात्र कारोबार गर्ने वा बदनयितसाथ कुनै तथ्य वा जानकारी लुकाई झुक्याउने काम गरेमा, । (घ) कसैलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने वा कसैबाट गलत फाइदा लनि बदनयितले झुक्याउने प्रवृत्ति प्रयोग गरेमा वा त्यस्तो नयितले प्रवृत्तिको दुरुपयोग गरेमा, योजना बनाएमा वा कुनै काम गरेमा वा कसैलाई झुक्यानमा पारी जालसाजीयुक्त कारोबार गरेमा, । (ङ) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनिमिय बमोजमि राखेको लखित, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा, झुटो बनाएमा वा लुकाएमा, । (च) कसैलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले दफा ४४ बमोजमि स्थापना गरेको वदियुतीय कारोबार प्रणालीमा क्षति पुर्याएमा वा त्यसको गलत प्रयोग गरेमा, । (छ) खण्ड (क) देखि (च) सम्मका कार्य गर्न कसैलाई मद्दत गरेमा वा दुरुत्साहन गरेमा । ४०. सजायः (१) देहायको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछः- ।

(क) दफा ३९ को खण्ड (क) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बगिो खुलेकोमा बगिो भराई बगिो बमोजमिको जरबिना र बगिो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरबिना र पाँच वर्षसम्म कैद । (ख) दफा ३९ को खण्ड (ख) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बगिो खुलेकोमा बगिो भराई बगिो बमोजमिको जरबिना र बगिो नखुलेकोमा चार लाख रुपैयाँसम्म जरबिना र चार वर्षसम्म कैद । (ग) दफा ३९ को खण्ड (ग), (घ) वा (ङ) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बगिो खुलेकोमा बगिो भराई बगिो बमोजमिको जरबिना र बगिो नखुलेकोमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरबिना र तीन वर्षसम्म कैद । (घ) दफा ३९ को खण्ड (च) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बगिो खुलेकोमा बगिो भराई बगिो बमोजमिको जरबिना र बगिो नखुलेकोमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरबिना र एक वर्षसम्म कैद । (ङ) दफा ३९ को खण्ड (छ) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय । (२) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको प्रयोग गरी कसैले दफा ३९ बमोजमि कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्ति, अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई उपदफा (१) बमोजमि सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीको पहिचान हुन नसकेमा त्यस्तो कसूर हुँदाको बखत अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको प्रमुख भई कामकाज गर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई उपदफा (१) बमोजमि सजाय हुनेछ । परिच्छेद-१० । विविधि । ४१. कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बोर्डको कोषमा धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि प्राप्त हुने रकमका अतिरिक्त यस ऐन बमोजमि बोर्डलाई प्राप्त हुने देहाय बमोजमिका रकमहरु रहनेछन्ः- । (क) नविदन शुल्क बापतको रकम, । (ख) अनुमतपित्र दस्तुर बापतको रकम, । (ग) अनुमतपित्र नवीकरण दस्तुर बापतको रकम, । (घ) जरबिना बापतको रकम, र । (ङ) ऐन बमोजमि प्राप्त हुने अन्य कुनै रकम । (२) उपदफा (१) बमोजमि कोषमा प्राप्त रकमको उपयोग, त्यसको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । ४२. लेखा परीक्षण नयुक्तिः (१) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र लेखापरीक्षण नगराएमा वा अन्य कुनै कारणले लेखापरीक्षण नयुक्ति हुन नसकेमा त्यस्तो अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको हिसाब, कतिब, नगदी, जिन्सी सम्पत्तिसमेतको लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने देखिएमा बोर्डले लेखा परीक्षकको नयुक्तिगरी लेखा परीक्षण गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्ति भएको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले व्यहोरनु पर्नेछ । ४३. सेवा शुल्क वा नयिमन शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले सेवा प्रदान गरे बापत लनि सक्ने सेवा शुल्क तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले एक आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको कुल सेवा शुल्कको तोकिए बमोजमिको रकम नयिमन शुल्कको रुपमा बोर्डमा बुझाउनु पर्नेछ ।

४४. वदियुतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नु पर्नेः (१) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले वदियुतीय रुपमा आफ्नो कारोबार गर्न सकिने गरी वदियुतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नु पर्नेछ । (२) वदियुतीय कारोबार प्रणाली सुरक्षित, उपयुक्त र भरपर्दो हुनु पर्नेछ । (३) वदियुतीय कारोबार प्रणालीलाई बोर्डले आवश्यकता अनुसार सम्परीक्षण (अडिट) गर्न वा गराउन सक्नेछ । (४) वदियुतीय कारोबार प्रणालीमा कुनै प्रकारको सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा बोर्डले आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ४५.

वस्तु करार सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: (१) भवषियमा वस्तु खरदि वा बकिरी गर्ने सम्बन्धमा अधिकार तथा दायित्वको वशिष व्यवस्था हुने गरी भएको वस्तु करारको कारोबार (ट्रेडिङ अफ अप्सन) का सम्बन्धमा लागू हुने व्यवस्था, शर्त तथा मापदण्ड तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको व्यवस्था, शर्त तथा मापदण्ड लागू नभएसम्म त्यस्तो वस्तु करारको कारोबार (ट्रेडिङ अफ अप्सन) गर्न पाइने छैन । ४६. वदिशी वस्तु वनिमिय बजारमा कारोबार गर्न सक्ने: वस्तु वनिमिय बजार नरिमाता, कारोबारको अर्को पक्ष (काउन्टर पार्टी) को कार्य गर्ने व्यवसायी वा त्यस्तो प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले यस ऐन बमोजमि कारोबार गरी बहन गर्नुपर्ने जोखमिलाई व्यवस्थिति गर्न वदिशी वस्तु वनिमिय बजारमा तोकिए बमोजमि वस्तु करारको खरदि वा बकिरी गर्न सक्नेछ । ४७. वदिशी मुद्रामा कारोबार गर्न स्वीकृतलिनि पर्ने: वस्तु कारोबार गर्दा वदिशी मुद्रामा कारोबार गर्नुपर्ने भएमा वदिशी वनिमिय सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि सम्बन्धति निकायको स्वीकृतलिएर मात्र कारोबार गर्नु पर्नेछ । ४८. सूचना तथा वविरण दनि पर्ने: अनुमतपित् प्राप्त संस्थाले कारोबार वा व्यवसाय सम्बन्धी तोकिए बमोजमिको सूचना तथा वविरण तोकिए बमोजमिको समयभतिर बोर्डलाई दनि पर्नेछ । ४९. प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: अनुमतपित् प्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महनिभतिर उक्त आर्थिक वर्षमा आफूले गरेको काम कारबाही तथा वस्तु कारोबार सम्बन्धी वविरण सहतिको वार्षिकि प्रतविदन तयार गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ५०. वविरण सार्वजनिकि गर्नु पर्ने: बोर्डले अनुमतपित् प्राप्त संस्थाको नयिमन, नरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीको वविरण तथा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम वा नरिदेशिका बमोजमि बोर्डले दिएको आदेश वा नरिदेशनको अनुमतपित् प्राप्त संस्थाले पालना गरे नगरेको तथा दफा ४८ बमोजमि अनुमतपित् प्राप्त संस्थाले बोर्डमा पेश गरेको सूचना तथा वविरण तोकिए बमोजमि सार्वजनिकि गर्नेछ ।

५१. आदेश वा नरिदेशनको पालना गर्नु पर्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि बोर्डले दिएको आदेश वा नरिदेशनको पालना गर्नु सम्बन्धति पक्षको कर्तव्य हुनेछ । ५२. जरबिना असुल गरनि: (१) दफा ३७ बमोजमि भएको जरबिनाको रकम सम्बन्धति व्यक्तलि त्यस्तो जरबिनाको रकम तीस दनिभतिर बोर्डलाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) जरबिनाको रकम तीस दनिभतिर नबुझाएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिको चल अचल सम्पत्तबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी लनि सक्नेछ । ५३. पुनरावेदन गर्न सकनि: दफा ३५ को उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित् खारेज गरेको वा दफा ३६ बमोजमि कारबाही गरेको वा दफा ३७ बमोजमि जरबिना गरेको नरिणय उपर चतित नबुझ्ने पक्षले बोर्डको त्यस्तो नरिणयको जानकारी पाएको मतिलि पैतीस दनिभतिर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ५४. नेपाल सरकार वादी हुने: (१) दफा ३९ बमोजमिको कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई दायर हुनेछ र त्यस्तो केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहति, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको माननिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूरको अनुसन्धान वा अभियोजन गर्दा सम्बन्धति अधिकारीलाई बोर्डले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । ५५. नेपाल सरकारले नरिदेशन दनि सक्ने: वस्तु वनिमिय बजार, वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसाय, वेयर हाउस सञ्चालन, वस्तु वनिमिय बजारको विकास तथा । लगानीकर्ताहरुको हति संरक्षण जस्ता नीतगित वषियमा नेपाल सरकारले बोर्डलाई समय समयमा आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो नरिदेशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ । ५६. बोर्डलाई सहयोग गर्नु पर्ने: वस्तु वनिमिय बजार, वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसाय तथा वेयर हाउस सञ्चालन, वस्तु वनिमिय बजारको विकास तथा लगानीकर्ताको हतिलाई संरक्षण गर्ने जस्ता वषियलाई नयिमति तथा व्यवस्थिति गर्ने कार्यमा बोर्डलाई सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । ५७. अधिकार प्रत्यायोजन: यस ऐन अन्तर्गत बोर्डलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये केही अधिकार बोर्डका अध्यक्ष, सञ्चालक वा कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी बोर्डले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ५८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ५९. पदाधिकारीलाई कारबाही हुने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा जमिमेवारी तोकिएको पदाधिकारीले आपूमलाई तोकिएको काम कारबाही समयभतिर सम्पन्न नगरेमा वा बदनयितपूर्वक काम कारबाही गरेमा नजिलाई प्रचलति कानून अनुसार कारबाही हुनेछ । ६०. आचारसंहति बनाई लागू गर्न सक्ने: (१) बोर्डले अनुमतपित् प्राप्त संस्थाले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहति बनाई लागू गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लागू गरेको आचारसंहति पालन गर्नु अनुमतपित् प्राप्त संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (३) अनुमतपित् प्राप्त संस्थाले आफ्ना सञ्चालक तथा कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहति बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

६१. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न बोर्डले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतलिई आवश्यक नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । ६२. वनियिम बनाउन सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही वस्तु वनिमिय बजार, वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसाय, वेयर हाउस सञ्चालन तथा कारोबारलाई नयिमन तथा व्यवस्थिति गर्न बोर्डले आवश्यक वनियिमहरु बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही अनुमतपित् प्राप्त संस्थाले बोर्डको स्वीकृतलिई देहायका वषियहरुमा आवश्यक वनियिमहरु बनाउन सक्नेछ:- । (क) सूचीकरण, कारोबार सञ्चालन तथा कारोबार प्रणाली, । (ख) वस्तु वनिमिय बजार, वस्तु कारोबार व्यवसायी, राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसायी तथा वेयर

हाउसको सदस्यता, सदस्यता शुल्क, सदस्यको व्यावसायिक मर्यादा तथा सदस्यता नलिम्बन तथा खारेजी, । (ग) वस्तु वनिमिय बजार, वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसाय तथा वेयर हाउसको सञ्चालन तथा लगानीकर्ताको हतिका लागि अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (घ) वस्तु वनिमिय बजार, वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायी तथा वेयर हाउसका कर्मचारीको सेवाका शर्त तथा सुवधि र आचरण । ६३. नर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही बोर्डले वस्तु कारोबारलाई व्यवस्थिति गर्नका लागि देहायका विषयमा नर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ:- । (क) वस्तु वनिमिय बजार, वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसाय तथा वेयर हाउस सञ्चालन, । (ख) वस्तु कारोबारको नियमन लगायत आवश्यक अन्य विषयहरु । ६४. यसै ऐन बमोजमि हुने: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयिस ऐनमा लेखिए जतविषयको हकमा यसै ऐन बमोजमि र अरुको हकमा प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ ।